

Німеччина: Шлях кримінально конфіскованих активів для України

Операційний підручник (лише завершені справи конфіскації)

Artem Radin

2026-02-22

! Строгий обсяг

Цей документ обмежується **кримінальними справами з завершеною конфіскацією/відчуженням у Німеччині** (активи законно передані державі після кримінального провадження). Виключено: активи лише заморожені/заблоковані за санкціями без фінального результату кримінальної конфіскації.

! Практична мета

Визначити, як Україна може законно отримати вартість від активів, вже конфіскованих Німеччиною в кримінальному провадженні, і що можна зробити негайно проти того, що потребує правових/політичних змін.

1. Хто насправді може подавати заяви (проста відповідь)

1.1. Чи може аналітичний центр подавати позови самостійно?

Зазвичай ні. Аналітичний центр зазвичай не має процесуальної правоздатності, якщо сам не є прямою потерпілою стороною/позивачем.

1.2. Хто має подавати замість нього? (Правоздатність)

Суб'єкт	Чи може подати позов на конфісковані кошти?	Типова роль
Уряд України (уповноважений орган)	Так, за наявності юридичної підстави	Основний публічний позивач
Українське міністерство/агентство	Так, якщо має мандат і зв'язок із потерпілим	Секторний позивач (держмайно/публічні кошти)
Українське ДП	Так, якщо пряма потерпіла сторона/власник	Корпоративний позивач
Приватна потерпіла сторона (українська особа/юрособа)	Так, якщо прямо зазнала шкоди	Індивідуальний/корпоративний позов про відшкодування
Німецький прокурор	Ні, не як представник України	Кримінальне переслідування, конфіскація <i>ex officio</i>
Аналітичний центр / дослідницька НГО	Зазвичай ні (окрім прямої потерпілої сторони)	Розробка справи, доказовий пакет, координація

1.3. Практична операційна модель для аналітичного центру

1. Обрати кандидатські завершені справи та визначити юридично найсильнішого позивача.

2. Підготувати доказовий дос'є та судовий меморандум (власність, трасування, шкода, правова теорія).
3. Передати пакет документів уповноваженому позивачу та німецькому адвокату.
4. Відстежувати строки, статус апеляцій та етап виконання та розподілу.
5. Вести паралельний політичний трек для державного трансферу, де маршрут позивача слабкий.

2. «Механізм позову» — операційні кроки

2.1. Компетентний форум / орган

- Кримінальний суд для наказу про конфіскацію
- Прокуратура під час розслідування/переслідування
- Орган виконання для етапу розподілу/ліквідації
- Цивільний суд, якщо обрано окремий цивільний позов
- Федеральний проти земельного рівня залежить від юрисдикції прокуратури/суду та призначення активів у бюджетній системі

2.2. Механіка подання

- Письмове подання до компетентного суду/органу; структурована юридична заява
- Німецька мова (завірений переклад для іноземних документів)
- Представництво адвокатом, допущеним у Німеччині, сильно рекомендовано для ефективності
- Доставка через судові канали (електронне подання де дозволено)
- Судові/юридичні збори залежать від процедурного маршруту та вартості спору

2.3. Хронологія та точки рішення

1. Наказ про арешт у кримінальному розслідуванні
2. Обвинувальний акт та судовий розгляд
3. Наказ про конфіскацію
4. Апеляції/завершеність
5. Виконання та ліквідація
6. Рішення про розподіл (відшкодування потерпілим та/або державний бюджет)
7. Потенційний механізм трансферу до України

2.4. Типові перешкоди / захист

- Заперечення щодо належної процедури та пропорційності
- Права третіх осіб та конкуруючі позови на власність
- Невдалі трасування (багаторівневі структури, номінальні власники, офшорні ланцюги)
- Недостатній доказ прямого права потерпілої сторони
- Пропущені процедурні строки та формальні дефекти

3. Чекліст дій («Як діяти»)

3.1. Документи, які слід підготувати негайно

Доказовий пакет має довести власність, трасування, зв'язок із злочином та шкоду. Підготуйте:

- Меморандум про статус справи з підтвердженням фінального статусу конфіскації
- Пакет мандату позивача (повноваження + довіреність + доказ юридичної особи)
- Індекс доказів та таблиця ланцюжка зберігання
- Звіт про трасування активів (карта транзакцій + карта власності)
- Модель збитків (запитувана сума + додатки розрахунків)
- Німецькомовний комплект документів (заява + список додатків + завірені переклади)
- Трекер строків (усі статутні/процедурні дати)

3.2. Практичні критерії успіху

- Правильний позивач з доведеною правоздатністю
- Прямий зв'язок між конфіскованою вартістю та правом позивача
- Своєчасне подання з повним німецькомовним доказовим комплектом
- Постійний супровід виконання до фактичного перерахування коштів

4. Перевірені кейс-стаді (відображені у фреймворку)

i Висновки фреймворку

1. У Німеччині є робочий маршрут позову потерпілої сторони після фінальної конфіскації, але він технічно суворий та доказо-орієнтований.

2. Транскордонні трансфери до потерпілих груп зазвичай потребують другого рівня державної угоди після конфіскації.

3. Успішні моделі поєднують: фінальне відчуження + чіткий дизайн бенефіціара + механізм моніторингу трансферу.

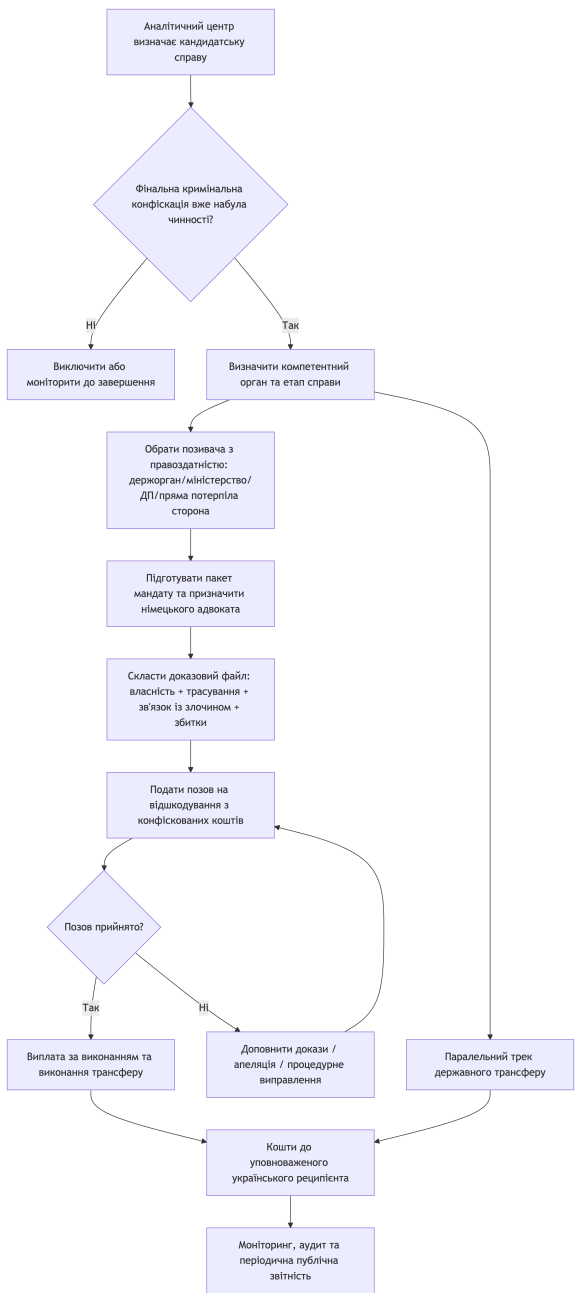
Справа	Правоздатність / Форум	Механізм	Результат	Урок
Німеччина (Cum-Ex) OLG Köln 3 Ws 58-59/23 (лип 2024)	Потерпілі податкові органи як позивачі; фаза кримінального виконання	Позови після повідомлення §459i; 6-місячне вікно; потрібне «дзеркальне» зв'язування §459h(2)	Суд підтверджує механізм; обмежує виплати при недостатньому зв'язуванні	Маршрут позивача працює; трасування/юридична кваліфікація — вузьке місце
США → Малайзія (1MDB)	Міністерство юстиції США MLARS провело відчуження; Малайзія як бенефіціар	Судовий позов про відчуження → рішення МЮ про репатріацію	41 дія з лип 2016; >\$1.7 млрд арештовано; ~\$1.4 млрд повернено (вкл. \$452 млн серп 2021, \$156 млн черв 2024) на рахунок 1MDB Asset Recovery Trust	Великі повернення потребують тривалої фази відчуження + виділеного каналу репатріації
ВБ → Нігерія (Ibori)	Британські прокурори відновили; Нігерія як потерпіла держава	Угода ВБ-Нігерія (9 бер 2021)	£4.2 млн повернено на проекти суспільної користі	Сама конфіскація не завершила трансфер; двостороння угода операціоналізувалася призначення
Швейцарія → Нігерія (Abacha II)	Швейцарські органи після криміналу; Нігерія бенефіціар	Тристороння угода Швейцарія-Нігерія-Світовий банк 2017	~321 млн USD реституції з механізмами моніторингу	Архітектура моніторингу знижує ризик зловживань, розблоковує політичне/правове прийняття

Наслідок для Німеччина-Україна: Реалізуємо зараз: маршрут позивача/потерпілої сторони у завершених справах конфіскації (суворе доказове навантаження). Відсутнє для масштабу: рамкова угода про трансфер, що перетворює німецьку конфісковану вартість на структуроване спрямування до України. Найкращий історичний аналог: швейцарський/британський стиль постаконфіскаційної угоди про трансфер + гарантії.

Джерела: OLG Köln 3 Ws 58-59/23; DOJ 1MDB (черв 2024); ВБ-Нігерія (бер 2021); Швейцарія-Нігерія (груд 2017).

5. Порівняльні діаграми виконання

5.1. Діаграма: Німеччина → Україна (операційна модель аналітичного центру)



Шлях до України: як аналітичний центр підтримує позови щодо завершених німецьких конфіскацій